

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2021-012	처분요구일자	2021.04.29.
처 분 종 류	징계, 기관주의		
관 계 부 서	인천공항ㄴㄴ(주)		
제 목	△△△운영 용역 기간제 근로자 관리 부적정		

지 적 내 용

인천공항ㄴㄴ(주)의 △△△운영 용역은 2018.01.01.에 인천공항ㄱㄱ(주)(舊 인천공항ㄷㄷ(주))에 편입되었으며, 그 후 인천공항ㄱㄱ(주)로부터 인천공항 ㄴㄴ(주)가 분리 설립되자 2019.04.01.에 이관 되었다.

인천공항ㄴㄴ(주) ㄹㄹ실 ●●●는 2019.03.05.부터 현재까지 ㅂㅂ팀장으로 근무하고 있으며 채용, 인사관리, 인사평가 등 ㅂㅂ팀 업무를 총괄하고 있다. △△△운영사업소 ▲▲▲은 2016.01.01.~2020.05.31.에 T1△△△운영사업소 현장소장으로 근무하였으며, △△△운영 용역이 2018.01.01.에 인천공항 ㄱㄱ(주)로 편입되기 이전까지 용역에 투입되는 대체인력의 채용관련 업무를 총괄하였다.

기간제 및 단시간근로자 채용 및 관리에 관한 기준이 되는 “기간제 및 단시간근로자 보호 등에 관한 법률”(이하 “기간제법”이라고 함) 제4조(기간제근로자의 사용) 제1항에 따르면 사용자는 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서(기간제 근로계약의 반복갱신 등의 경우에는 그 계속근로한 총기간이 2년을 초과하지 아니하는 범위 안에서) 기간제근로자를 사용할 수 있으며, 제4조 제2항에는 사용자가 제1항 단서의 사유가 없거나 소멸되었음에도 불구하고 2년을 초과하여 기간제근로자로 사용하는 경우에는 그 기간제근로자는 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결한 근로자로 본다”고 되어 있다.

인천공항ㄴㄴ(주)는 △△△운용 용역에 육아휴직자로 인한 결원이 발생됨에 따라 【표1】과 같이 기간제근로자 ◆◆◆ 동일인을 5일의 간격을 두고 연속하여 투입한 사실이 있다.

【표1】 △△△운용 용역 대체인력(기간제근로자) 투입 현황

구분	육아휴직자		대체인력		비고
	성명	휴직기간	성명	투입기간	
1차	○○○○	‘18.05.02.~’19.05.01.	◆◆◆	‘18.03.13.~’ <u>‘19.05.01’</u> 1).	총 2년 3개월 23일
2차	■■■■	‘19.05.07.~’20.07.12	◆◆◆	<u>‘19.05.07.’</u> ~’20.07.11.	

【표1】의 2차 대체인력(기간제근로자) 채용 공고는 ■■■■를 통해 2019. 04. 22.~04. 25.에 진행하였으며, 대체인력으로 투입된 ◆◆◆은 지원 이력서에 경력 사항을 【표2】의 내용과 같이 기술하여 제출하였다.

【표2】 대체인력 채용공고(안) 및 ◆◆◆이 제출한 이력서의 주요내용

1. 채용공고(안) 주요내용 가. 관련문서 : ■■■■실-170(2020.04.22.), (2019-4) 신입 및 경력직 직원 채용공고(안) 나 △△△운용 용역 관련 채용공고(안) 주요내용 - 직군 및 직급 : 계약직 - 계약기간 : <u>채용일 ~ 2020.07.11</u> - 선발인원 : 1명 - 채용절차 : 서류(1차), 필기/면접(2차) 2. 이력서 주요내용 가. 약력의 경력 : <u>인천공항ㄴㄴ 재직 중(총 1년 2개월)</u> 나. 상세 경력 : <u>2018.03~재직 중(인천공항ㄴㄴ △△△운영 팀원)</u> <u>인천공항ㄴㄴ △△△운전원으로 1년 2개월 계약직으로</u> 배정받은 ■■■■ 업무를 담당하고 있습니다. <u>계약기간은 2019년 5월 1일까지</u> <u>지입니다.</u>

그런데 채용과 관련하여 당시 △△△운영 사업소 소장 ▲▲▲은 협력사 시절부터 대체인력 채용업무를 총괄하여 ◆◆◆이 다시 용역에 투입되는

1) 1차 채용업무는 인천공항ㄱㄱ(주)에서 진행하였음.

경우 기간제법 제4조 제1항에 위반이라는 사실을 알만한 위치에 있었음에도 이력서를 검토하여 4개 등급(A, B, C, D) 중 가장 높은 A 등급을 부여하였으며, 채용을 책임지고 있는 비비팀장 ●●●는 인사전문가로 채용된 경력직 관리자임에도 기본적으로 점검하여야 할 기간제법 검토를 소홀히 하여 동일인을 연속하여 대체 근무자로 투입하는 결과를 초래하였다.

이 뿐만 아니라 인천공항ㄴㄴ(주) 경영진은 투입 당시 채용에 관한 관리 감독 업무를 소홀히 하여 기간제근로자인 ◆◆◆의 총 투입 기간이 2년을 초과한다는 사실을 2차 계약기간 만료 시점에 뒤늦게 인지한 후 기간제법에 따른 무기계약직에 해당된다고 판단하여 2020.06.24.에 우회적인 방법으로 기간제근로자를 정규직으로 전환하는 결정을 함으로써 정부 및 공사의 중요한 정규직 채용 원칙인 공정성을 훼손하는 결과를 초래하였다.

【표3】 기간제 근무자 정원 내 정규직 전환 계획(안)

- | |
|---|
| <p>1. 문서번호 : ㄴㄴ실-1690(2020.06.24.)</p> <p>2. 문서제목 : △△△운영사업소 무기계약직 직원 정원 내 정규직 전환 계획(안)</p> <p>3. 전환 계획(안) 주요내용</p> <p>가. <u>△△△운용사업소 소속 ◆◆◆ 사원에 대한 무기계약직 직원 정규직 우선고용 시행</u></p> <p>나. T2△△△운용사업소 인수와 관련하여 정원 T/O 충원을 위한 정원 내 정규직 전환</p> <p>다. <u>정원 내 정규직 전환 이후 근로계약 재체결(보수 동일)</u></p> <p>라. 인천공항ㄴㄴ(주) 고용승계에 따른 계약기간 인정</p> <p>마. 동일한 조건의 근로계약 반복 체결 시 계약기간 모두 합산하여 계속근로기간 인정 여부에 대한 노무법인 자문 완료</p> |
|---|

더불어 인천공항ㄴㄴ(주)는 ◆◆◆의 2차 대체근무 기간이 종료되자 ◆◆◆을 △△△운영 업무에서 제외하는 것으로 공사 담당부서에 통보하고도 2020.07.12.부터 이번 감사에서 지적 있을 때까지 임의로 보안구역인 △△△에서 운영 업무를 지속적으로 수행하도록 하는 등 공사와의 위탁계약을 기망한 것으로 나타났으며, 용역 투입종료로 기성 인원에 포함되지 않아 기성 대가를 수령하지 못하게 되자 ◆◆◆의 급여를 △△△운영사업소 운영비용

(판매관리비의 인건비)으로 지급하도록 하여 적자상태인 회사의 재무상태에도 영향을 끼치고 있는 것으로 확인되었다.

【표6】 정규직 전환 이후 ◆◆◆의 급여지급 내역(2020.07.12. ~ 현재)

[개인 급여에 관한 사항으로 생략]

관계부서 및 해당부서 의견

① △△△운영사업소 ▲▲▲은 문답 과정에서 ◆◆◆의 이력서 평가를 진행한 사실은 있으나 당시 기간제법에 대해서는 알지 못하고 있었으며 채용에 관한 사항은 ㅂㅂ팀 소관 사항이라고 답변하였다.

그러나 ▲▲▲이 2016년부터 약 3년 반 가량 현장 소장 업무를 수행하였고, 협력사 시절에 대체근무 인원을 선발하는 책임자 지위에 있었다는 점을 감안할 때 기간제법을 알지 못했다는 답변을 그대로 받아들이기에는 어려움이 있다.

② ㄹㄹ실 ㅂㅂ팀장 ●●●는 입사 후 바로 채용절차를 진행하여 회사의 체계에 익숙하지 않아 ◆◆◆의 이력서를 면밀하게 검토하지 못했다고는 하였으나, 채용을 총괄하고 있는 ㅂㅂ팀장으로서 책임을 느끼고 있다고 답변하였다.

③ 인천공항ㄴㄴ(주) 사장은 질문서에 대한 답변을 통해 회사 설립 초기 업무 상황에 따라 ◆◆◆이 최종 합격 되었을 경우 총 계약 기간이 2년을 초과하게 되는 부분에 대하여 면밀하게 검토하는데 어려움이 있었다고 답변하였다.

또한 ◆◆◆의 무기계약직 정규직 전환은 2차 채용 시 정규직 채용 인원과 동일하게 인성검사를 실시하여 통과한 바 있어, 정규직과 동일한 절차를 거쳤다고 판단하였고, 기간제법을 바탕으로 정규직으로 전환을 시행하였다고 답변하였다.

그러나 ◆◆◆의 2차 기간제근로자 채용이 기간제법 제4조에 해당되는지 여부는 고도의 복잡한 업무가 아닌 이력서 검토를 통해 손쉽게 파악할 수 있는 사항으로 회사 설립 초기 혼란한 업무 상황과는 무관한 것으로 판단된다. 또한 감사에서 지적하는 사항은 기간제근로자를 채용하면서 인성검사를 실시했는지에 대한 여부가 아닌 관리자 및 경영을 책임지고 있는 경영진이 채용업무를 소홀히 하여 기간제근로자를 우회적으로 정규직으로 전환함으로써 채용의 공정성을 훼손했다는 취지이다.

조치할 사항

① 인천공항ㄴㄴ(주) 사장은 채용업무를 총괄하는 ㄴㄴ팀장 및 △△△ 운영 사업소 소장으로서 기간제근로자 채용 시 이력서 검토를 소홀히 하여 채용의 공정성을 훼손하는 결과를 초래한 ●●●와 ▲▲▲에 대하여 취업규칙 제5조(성실의무)를 위반한 책임을 엄중히 물어 징계 조치하시기 바랍니다. (징계)

<관련자>

소속	직급	성명	관리(근무)기간	담당업무	현근무처	처분
관리지원실	팀장	●●●	2019.03.05.~ 현재	ㄴㄴ팀 업무 총괄	ㄴㄴ팀	징계
△△△운영 사업소	팀장	▲▲▲	2019.04.01.~ 현재	△△△운영 T1운영 총괄	△△△운영 T1	

② 인천공항ㄴㄴ(주) 사장은 향후 육아휴직 등으로 인한 기간제근로자 채용 시 채용 공정성 훼손 사례가 재발되지 않도록 채용관련 업무를 철저히 이행하시기 바랍니다. 더불어, 채용업무를 담당하거나 관여하는 관련자에 대하여 기간제법에 대한 교육을 실시하는 등 재발방지 대책도 마련하시기 바랍니다. (기관주의)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략